

Juridische termen en actoren

Wie wie is in een rechtszaal, en wat de woorden betekenen die je in een dossier tegenkomt.

1 Wie staat er tegenover wie

De namen van de partijen hangen af van de **soort zaak**. Dezelfde mens heet in een burgerlijke zaak anders dan in een strafzaak.

In een burgerlijke zaak	Wie
de eiser	wie de zaak begint en iets vraagt
de verweerder	wie zich tegen die eis verdedigt

In een strafzaak	Wie
de verdachte	wie tijdens het vooronderzoek in het vizier staat
de beklaagde	wie voor de strafrechter terechtstaat
het slachtoffer	wie schade leed door het misdrijf
de burgerlijke partij	het slachtoffer dat in de strafzaak zelf een schadevergoeding vraagt

Een verdachte is geen dader. Dat is het vermoeden van onschuld. En wie voor assisen staat, heet geen beklaagde maar **beschuldigde**.

2 De mensen van justitie

Wie	Wat die doet
de rechter	oordeelt onafhankelijk en onpartijdig, en motiveert zijn uitspraak
het openbaar ministerie, ook het parket	vervolgt misdrijven in naam van de samenleving; de procureur staat aan het hoofd
de onderzoeksrechter	leidt een gerechtelijk onderzoek bij ernstige zaken; hij is rechter, geen vervolger, en zoekt zowel wat belast als wat ontlast
de advocaat	staat een partij bij, geeft raad en pleit; hij is gebonden aan zijn beroepsgeheim en aan de deontologie van de balie
de griffier	houdt het dossier bij, schrijft op wat er op de zitting gebeurt en bewaart de stukken; zonder griffier is er geen geldige zitting
de gerechtsdeurwaarder	betekent officiële stukken zoals een dagvaarding, en voert een vonnis uit als iemand dat niet vrijwillig doet
de juryleden	twaalf burgers, bij lot aangewezen, die bij assisen over de schuld beslissen

 **Weetje.** De **onderzoeksrechter** is de lastigste om te plaatsen. Hij werkt niet voor het parket en niet voor de verdediging. Hij zoekt de waarheid, en dus ook het bewijs dat iemand onschuldig is.

3 De woorden in een dossier

Woord	Wat het betekent
een dagvaarding	de officiële uitnodiging om voor de rechtbank te verschijnen
een proces-verbaal	het officiële verslag van de politie over een vaststelling
het strafdossier	alle stukken die in een strafzaak verzameld zijn
een vonnis	de uitspraak van een rechtbank
een arrest	de uitspraak van een hof
beroep	een zaak opnieuw laten behandelen door een hogere rechter
cassatie	een uitspraak laten nakijken op de toepassing van het recht
seponeren	de zaak zonder gevolg laten, door het parket
een minnelijke schikking	een geschil of een zaak regelen met een afspraak, zonder vonnis
het vooronderzoek	alles wat gebeurt voor de zaak voor de rechter komt; het dekt zowel het opsporingsonderzoek als het gerechtelijk onderzoek
het onderzoek ter terechtzitting	het eigenlijke proces, openbaar, met getuigen en pleidooien
de raadkamer	beslist of een strafzaak naar de rechtbank gaat, en over de aanhouding
de kamer van inbeschuldigingstelling	de tegenhanger van de raadkamer bij het hof van beroep; ze behandelt het beroep tegen haar beslissingen en verwijst een zaak naar assisen

Waarom deze woorden leren? Omdat een brief van een advocaat of een deurwaarder in deze taal geschreven is. Wie ze niet begrijpt, weet niet wat er van hem gevraagd wordt en mist een termijn. De moeilijke taal van justitie is een van de redenen voor de kloof met de burger, en net daarom is het nuttig om ze te kennen.

Onthoud dit

- Burgerlijk: eiser tegen verweerder. Straf: verdachte in het onderzoek, beklaagde voor de rechter.
- Een slachtoffer dat zelf vergoeding vraagt in de strafzaak, is de burgerlijke partij.
- Het openbaar ministerie vervolgt in naam van de samenleving; de onderzoeksrechter zoekt onafhankelijk de waarheid.
- De griffier houdt het dossier bij, de gerechtsdeurwaarder betekent stukken en voert vonnissen uit.
- Een rechtbank spreekt een vonnis uit, een hof een arrest.
- Raadkamer: gaat de zaak naar de rechtbank. Kamer van inbeschuldigingstelling: het beroep daartegen.